



Nr. 41 Kabinettsitzung vom 12. Januar 1923, 11 Uhr

R 43 I/1382 , Bl. 43 f.

Anwesend: Cuno, v. Rosenberg, Oeser, Hermes, Becker, Geßler, Stingl, Groener, Albert; StS Hamm, Geib, Brugger, Göhre; MinDir. Meissner, Meyer-Gerhard Bumke; LegR Schmidt-Elskop; MinR Kempner; zu Punkt 8: StS Schulz; zu Punkt 8 – 12; StS Walther; Protokoll: ORegR Offermann.

Beginn: 11:00

[Tagesordnung]

- 1) Entwurf eines Gesetzes über einen Vertrag zwischen dem Deutschen Reiche und den Sowjet-Republiken der Ukraine pp., Weißrußland pp.
- 2) Personalsache. [...]
- 3) Entwurf einer Verordnung über die Änderung der nach § 7 des Personenschädengesetzes zulässigen Höchstbeträge der Rente. [...]
- 4) Entwurf der Ausführungsbestimmungen zu dem Gesetz über den Ersatz der durch die Besetzung deutschen Reichsgebiets verursachten Personenschäden.
- 5) Entwurf zu einem Schankstättengesetz.
- 6) Entwurf eines Gesetzes über den Verkehr mit Absinth. [...]
- 7) Frage der Stabsoffiziere in Kompagniechef-Stellen bei der Truppe. [...]
- 8) Entwurf eines Lehrerbildungsgesetzes.
- 9) Amtsschilder. [...]
- 10) Verwaltung der reichseigenen Forsten. [abgesetzt]
- 11) Entwurf eines Kohlensteuergesetzes. [abgesetzt]
- 12) Finanzielle Unterstützung der Kölner Messe.
- 13) Außerhalb der Tagesordnung.}

Vor Beginn der Tagesordnung berichtete der *Reichsminister des Auswärtigen* über die politischen Schritte aus Anlaß der Besetzung von Essen ¹. Im Laufe der Debatte wurde beschlossen, daß zur Frage der Beflaggung der Dienstgebäude im besetzten Gebiet auf Halbmast am nächsten Sonntag [14. 1.] keine Stellung genommen werden soll. Dem Reichskommissar in Koblenz ² wird in dieser Frage die Entscheidung überlassen.

Ferner wurde vom *Reichsministerium des Innern* mitgeteilt, daß die Denkschrift über die Greuelthaten der Ententetruppen morgen im Reichstag zur Verteilung gelangen würde ³.

1) Entwurf eines Gesetzes über einen Vertrag zwischen dem Deutschen Reiche und den Sowjet-Republiken der Ukraine pp., Weißrußland pp.

Das Kabinett stimmte dem Entwurf zu ⁴.

2) Personalsache. [...]

3) Entwurf einer Verordnung über die Änderung der nach § 7 des Personenschädengesetzes zulässigen Höchstbeträge der Rente. [...]

4) Entwurf der Ausführungsbestimmungen zu dem Gesetz über den Ersatz der durch die Besetzung deutschen Reichsgebiets verursachten Personenschäden.

Das Kabinett stimmt dem Entwurf zu ⁵.

5) Entwurf zu einem Schankstättengesetz.

Das Kabinett stimmte dem Entwurf zu ⁶. Über die Frage, ob man auf dem Verwaltungswege gegen Betrunkene einschreiten solle, soll eine Chefbesprechung unter den beteiligten Ressorts abgehalten werden.

¹ Vgl. Dok. Nr. 37, insbes. Anm. 16.

² Fürst Hatzfeldt.

³ RT-Drucks. Nr. 5448, Bd. 376.

⁴ Am 5.11.22 hatte die RReg. mit den Regierungen der Sowjetrepubliken der Ukraine, Weißrußlands, Georgiens, Aserbeidschans, Armeniens sowie der Republik des Fernen Ostens einen Vertrag abgeschlossen, der den Rapallo-Vertrag vom 16.4.22 auch auf diese Republiken ausdehnt und einige Bestimmungen über den Rechtsschutz der Personen und den Status der Handelsvertretungen hinzufügt (R 43 I/1382, Bl. 45 f.). Der Gesetzentwurf wird nach Zustimmung des RR am 13. 6. an den RT geleitet (RT-Drucks. Nr. 5962, Bd. 378) und am 19. 6. vom RT ohne Debatte angenommen, am 5.7.23 als Gesetz verkündet (RGBl. II, S. 315).

⁵ Der Gesetzentwurf war am 16.12.22 vom RSchM übersandt worden (R 43 I/1382, Bl. 47-50). Er sieht eine einheitliche Regelung bei der Gewährung von Vorschüssen durch die Feststellungsbehörden vor und erweitert darüber hinaus das Recht zur Bewilligung von Vorschüssen. Außerdem wird eine Zentralstelle beim Reichsarchiv eingerichtet, um die spätere Verrechnung der Vorschüsse zu erleichtern und damit die endgültige Auszahlung der Entschädigungssummen zu beschleunigen. Das Gesetz wird am 14.3.23 unverändert verkündet (RGBl. I, S. 189 f.). Mit diesem Gesetz wird den vielfachen Klagen der betroffenen rheinischen Bevölkerung über die Mängel des Besatzungspersonenschädengesetzes vom 17.7.22 (RGBl. I, S. 624 ff.) entsprochen.

⁶ Der Gesetzentwurf wurde am 8. 1. vom RWiM der Rkei zugeleitet (R 43 I/1199, Bl. 55-76). Auf Ersuchen des RK fertigt Kempner am 11. 1. eine kurze Inhaltsangabe des 12 Seiten starken Entwurfs und urteilt dabei abschließend: „Die Bestimmungen des Entwurfs scheinen mir geeignet, dem Alkoholmißbrauch entgegenzutreten. Die Wirkung wird allerdings, wie schon bisher, von der praktischen Handhabung durch Länder und insbesondere Gemeinden abhängen.“ (R 43 I/1199, Bl. 77 f.). In der Aufzeichnung über eine Besprechung dieser Fragen im RMin. am 11. 1. heißt es: „Da über den Entwurf mit den Regierungen der Länder bereits ergiebige Verhandlungen geführt worden sind, kann erwartet werden, daß die Verabschiedung des Gesetzes im RR keine Verzögerungen erleiden wird.“ (R 43 I/1493, Bl. 182). Aber erst am 6. 6. kann der RWiM den Gesetzentwurf dem RT zuleiten, nachdem er mit geringen Änderungen den RR passiert hat (RT-Drucks. Nr. 5910, Bd. 378). Der RT überweist den Entwurf bei der 1. Beratung am 16. 6. an den Bevölkerungspolitischen Ausschuß, wo er unerledigt bleibt (RT-Bd. 360, S. 11432). Wesentliche Bestimmungen dieses Gesetzentwurfs werden aber im Rahmen des Notgesetzes bereits am 24.2.23 Gesetz (RGBl. I, S. 147 f.). Zur Beratung des Notgesetzes im Kabinett am 26. 1. s. Dok. Nr. 55.

Der *Reichswehrminister* machte davon Mitteilung, daß auch gestern, wie ihm gesagt worden sei, in der Pressekonferenz ein Einschreiten der Reichsregierung gegen Betrunkene gefordert worden sei.

6) Entwurf eines Gesetzes über den Verkehr mit Absinth. [...]

7) Frage der Stabsoffiziere in Kompagniechef-Stellen bei der Truppe. [...]

8) Entwurf eines Lehrerbildungsgesetzes.

Nachdem der Herr *Reichsminister des Innern* die Annahme des Entwurfes empfohlen hatte ⁷, stellte der Herr *Reichsminister der Finanzen* folgenden Antrag:

Die Einbringung eines Gesetzentwurfes über die Lehrerbildung ist zur Zeit nicht möglich wegen der finanziellen Rückwirkung im Hinblick auf § 52 des Landessteuergesetzes, dessen Fassung in der Beratung der Novelle zu diesem Gesetz vom Reichsrat noch verschärft worden ist. Soweit einzelne Länder selbständig in dieser Frage vorgehen, wird es Sache des Reichsministers des Innern sein, auf eine möglichst Gleichmäßigkeit dieser Maßnahmen hinzuwirken ⁸.

Das Kabinett stimmte diesem Antrage zu mit der Maßgabe, daß der Herr Reichsminister des Innern in Verbindung mit dem Herrn Reichsminister der Finanzen noch eine zusätzliche Begründung formulieren und der Reichskanzlei einreichen werden ⁹.

⁷ Der Gesetzentwurf war bereits am 14.12.22 im Kabinett besprochen worden (s. Dok. Nr. 21). Mit Schreiben vom 3.1.23 hatte der RIM erneut um alsbaldige Beschlußfassung des Kabinetts gebeten und dabei erklärt: „In mehr als zweijährigen Verhandlungen ist es trotz unausgesetzter Bemühungen des RIMin. und der dringenden Wünsche der Unterrichtsverwaltungen der Länder und der großen Lehrerverbände nicht gelungen, eine Entscheidung des Reichskabinetts in der Frage der Lehrerbildung herbeizuführen.“ (R 43 I/778, Bl. 2).

⁸ Denselben Antrag hatte der RFM bereits in der Kabinettsberatung am 14.12.22 gestellt (Dok. Nr. 21). StS Hamm vermerkt am 7. 1. zu diesem Punkt: „Die Einwendungen des RFM sind sehr beachtlich; beachtlicher noch der Einwand, daß der Zugang zum Lehrerberufe dann infolge der höheren Kosten, die den Einzelnen (damit übrigens auch die gesamte Volkswirtschaft) belasten, verengt werde. Kommt man mit diesen Gründen zur Ablehnung oder vielmehr zu einer Zurückstellung, so müßte das wohl ausschließlich mit der durch die außenpolitische Lage gegebenen Finanznot des Reiches begründet werden, um die Lehrerschaft gerade in den kommenden Zeiten unverärgert in dem Dienste der Volksaufklärung zu halten. Begründungen anderer Art, namentlich der Art, als ob es höherer Bildung nicht bedürfe, [es] sich um Standesforderungen handle u. dgl., wären zweckmäßig wohl auch im engsten Kreise abzulehnen.“ (R 43 I/778, Bl. 5).

⁹ Der RIM übersendet die Begründung am 29. 1., in der bedauert wird, daß der RReg. in dieser Frage „infolge der gegenwärtigen außerordentlich schwierigen politischen und wirtschaftlichen Lage nicht überschreitbare Grenzen gezogen“ seien. Daher sei die Aufbringung der entstehenden Kosten „zur Zeit unmöglich“. Soweit die Länder aber von sich aus die Lehrerbildung neu organisieren, habe das RIMin. auf möglichst Gleichmäßigkeit hinzuwirken (R 43 I/1382, Bl. 85). Am 12.5.23 fordert der RT aufgrund zweier Anträge vom 23. 3. (RT-Drucks. Nr. 5711 und 5712, Bd. 377) die RReg. auf, den Kabinettsbeschluß einer Nachprüfung zu unterziehen. Sämtliche Parteien mit Ausnahme der KPD ersuchen die RReg., „in kurzer Frist ein Reichsrahmengesetz über die Lehrerbildung vorzulegen.“ (RT-Bd. 360, S. 10988). MinR Kempner vermerkt dazu am 5. 6.: „Die finanzielle Lage des Reichs hat sich seit dem betreffenden Kabinettsbeschluß vom 12. 1. beträchtlich verschlechtert. Diesem Antrag kann daher meines Erachtens nicht stattgegeben werden.“ Und StS Hamm vermerkt ebenfalls am 5. 6. dazu: „Ich halte die Angelegenheit für noch nicht genügend reif: 1. Staatsrechtliche Frage: RT fordert die RReg. auf, einer Verfassungsvorschrift nachzukommen. 2. Finanzfrage: ist eine Lösung ohne sehr erhebliche Belastungen denkbar? RIMin. nimmt dies an. Das wäre festzustellen. 3. RIMin. hat noch nicht sachlich Stellung genommen. Das wäre m. E. durch Aussprache mit Referenten, StS und RIM nachzuholen.“ (R 43 I/778, Bl. 68-69). Am 25. 6. wird vermerkt, daß StS Schulz nach Fühlungnahme mit dem RFM einen entsprechenden Kabinettsvorschlag machen wird; doch bleibt die Frage unerledigt (R 43 I/778, Bl. 70).

9) Amtsschilder. [...]

10) Verwaltung der reichseigenen Forsten. [abgesetzt]

11) Entwurf eines Kohlensteuergesetzes. [abgesetzt]¹⁰

12) Finanzielle Unterstützung der Kölner Messe.

Das Kabinett ist damit einverstanden, daß der Kölner Messe eine Unterstützung gewährt werde¹¹. Über die Höhe der Unterstützung wird unter den Ressorts unter Beteiligung Preußens verhandelt werden¹².

13) Außerhalb der Tagesordnung.}

Der *Reichskanzler* gab dem Wunsche Ausdruck, daß der Presseball abgesetzt werden müsse. Diesem Wunsche gab das Kabinett seine volle Zustimmung. Geheimrat Schmidt-Elskop wird die Angelegenheit in der Pressekonferenz zur Sprache bringen. Von der Regierung ist eine Beteiligung an dem Presseball jedenfalls nicht zu erwarten.

¹⁰ Auf Antrag des RArbM (vgl. dazu Anm. 1 zu Dok. Nr. 51, P. 3).

¹¹ Der Kölner OB Adenauer hatte in einer Besprechung am 14.12.22 sowie mit Schreiben vom 20. 12. den RWiM um eine finanzielle Unterstützung der im Mai 1923 stattfindenden Messe gebeten. RWiM Becker erklärte sich mit Schreiben vom 4.1.23 aus politischen Gründen für eine einmalige Unterstützung, obwohl grundsätzlich alle Messezuschüsse abgeschafft worden sind (R 43 I/1179 , Bl. 234).

¹² s. Dok. Nr. 86, P. 2.

Zitierhinweis

Nr. 41 Kabinettsitzung vom 12. Januar 1923, 11 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Cuno, bearb. von Karl-Heinz Harbeck, 1968, S. 132–135 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/cun-D41>